



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N°1  
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1465-2025/CC1

## RESOLUCIÓN FINAL N° 0173-2026/CC1

**DENUNCIANTES :** MARTHA MARIANA VIDAL LUY CHONG (SEÑORA VIDAL)  
**DENUNCIADO :** BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.<sup>1</sup> (BANCO)  
**MATERIAS :** IMPROCEDENCIA POR FALTA DE INTERÉS PARA OBRAR  
DEBER DE IDONEIDAD  
DEBER DE INFORMACIÓN  
MEDIDAS CORRECTIVAS  
GRADUACIÓN DE SANCIÓN  
**ACTIVIDAD :** SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  
**SANCIONES :** **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: CON ONCE CON  
SESENTA (11,60) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS  
(UIT)**

Lima, 21 de enero de 2026

### ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 24 de junio de 2025, la señora Vidal interpuso una denuncia contra el Banco por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)<sup>2</sup>, señalando lo siguiente:
  - (i) El 9 de abril de 2025, a través de un mensaje WhatsApp a su celular, el Banco le avisó que se había realizado una operación con su tarjeta de crédito Sapphire N°4280-76\*\*-\*\*\*-9380 por el monto ascendente a \$ 2 712,72, por lo que rechazó la transacción y esta fue detenida.
  - (ii) Debido a ello, realizó una revisión de su correo electrónico [maria\\*\\*\\*\\*\\*ud.com](mailto:maria*****ud.com), tomando conocimiento que el 8 de abril de 2025 se había realizado 1 operación no reconocida con su tarjeta de crédito Sapphire N°4280-76\*\*-\*\*\*-9380 por el monto de \$ 8 537,67, pese a que no fue notificada y escapa de su patrón de consumo.
  - (iii) Inmediatamente después, se comunicó con el Banco, vía Whatsapp, para advertir que no reconocía dicha operación y solicitar su anulación, más solo se le indicó que debía estar a la espera de que se procese o no la compra.
  - (iv) En vista que, a su criterio, no había obtenido una respuesta suficiente, apropiada, de fácil comprensión ni oportuna del Banco, intentó comunicarse vía llamada telefónica, pero encontró las líneas saturadas, por lo que se vio imposibilitada de registrar su rechazo.

<sup>1</sup> RUC N° 20100047218

<sup>2</sup> Publicado el 2 de setiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.



- (v) En ese sentido, por orientación del Banco, solicitó la activación de su seguro Pacífico, que permitió la emisión del recibo por indemnización reclamo de robo N° 100\*\*\*\*780 con fecha de creación del 8 de mayo de 2025, por el cual el Banco recibió como indemnización el monto ascendente a \$ 4 081,63; sin embargo, la entidad bancaria denunciada siguió cobrándole el saldo de \$ 4 456,04.
- (vi) Presentó los reclamos N° C40282934, N° C40948496 y N° C40688277, ante el Banco.
- (vii) El 27 de abril y 11 de junio de 2025, el Banco respondió de forma no favorable los reclamos.
- (viii) Finalmente, en el estado de cuenta del periodo comprendido entre el 28 de abril de 2025 y el 25 de mayo de 2025, que canceló el 20 de mayo de 2025, se consigna como monto facturado la suma de \$ 5 214,59; sin embargo, solo reconoce la suma de \$ 758,00, por lo que considera altamente probable que el restante fue cobrado como el saldo generado por la operación no reconocida del 8 de abril de 2025.
2. La señora Vidal solicitó, en calidad de medida correctiva, que se ordene al Banco lo siguiente: (i) la anulación de la operación fraudulenta por la suma ascendente a \$ 8 537,67 del 8 de abril de 2025; y, (ii) el cese del cobro de la suma de \$ 4 456,04 más intereses legales, penalidades, gastos y todo concepto de incremento que se ocasione como consecuencia de este, en relación con la operación no reconocida del 8 de abril de 2025. Así también, requirió el pago de costas y costos del presente procedimiento.
3. Adicionalmente, la señora Vidal solicitó que se dicte medida cautelar con el fin que el Banco cese la cobranza de la suma ascendente a \$ 4 456,04, intereses, penalidades, gastos y todo concepto de incremento que se ocasione como consecuencia de la operación no reconocida del 8 de abril de 2025 con cargo a su Tarjeta de Crédito Sapphire N° 4280-76\*\*-\*\*\*-9380.
4. A través de la Resolución N° 2613-2025/CC1 del 25 de julio de 2025, la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión) resolvió denegar la medida cautelar solicitada por la señora Vidal, y admitió a trámite la denuncia, formulando la imputación de cargos siguiente:

“(…)

**SEGUNDO:** admitir a trámite la denuncia del 24 de junio de 2025, complementada con escrito de la misma fecha, interpuesta por la señora Martha Mariana Vidal Luy Chong contra Banco de Crédito del Perú S.A. por presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes frente a la realización de una (1) operación no reconocida el 8 de abril de 2025 con cargo a la Tarjeta de Crédito Sapphire N° 4280-76\*\*-\*\*\*-9380 de la denunciante por la suma ascendente a \$ 8 537,67, pese a que no fue notificada y escapa de su patrón de consumo.  
(…)”



5. Mediante escrito del 8 de agosto de 2025 la señora Vidal solicitó la variación de las medidas correctivas solicitadas de acuerdo con lo siguiente:
- (i) La anulación de la operación fraudulenta por la suma de \$ 8 537,67, del 8 de abril de 2025.
  - (ii) El cese del cobro de la suma de \$ 4 456,04 más intereses legales, penalidades, gastos y todo concepto de incremento que se ocasione como consecuencia de este.
  - (iii) Devolución del abono en cuenta realizado, mas intereses legales, penalidades y gastos, en caso el Banco impute el abono como parte del pago de la suma de \$ 4 456,04.
  - (iv) Devolver la suma de S/ 7 770,88, correspondiente a las retenciones efectuadas.
6. Por Resolución N° 2 del 17 de noviembre de 2025 la Secretaría Técnica resolvió ampliar la imputación de cargos efectuada a través de la Resolución N° 1 en los siguientes términos:
- “(...)”
- (i) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que la entidad bancaria no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que se realice una (1) operación no reconocida el 8 de abril de 2025 con cargo a la Tarjeta de Crédito Sapphire N°4280-76\*\*-\*\*\*-9380 de la denunciante por la suma ascendente a \$ 8 537,67, pese a que no fue notificada, escapa de su patrón de consumo y tampoco se encuentra afiliada a la aplicación Apple Pay.*
  - (ii) *Presunta infracción del literal b) del numeral 1.1 del artículo 1° y en el artículo 2° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que la entidad bancaria no habría brindado información suficiente, oportuna, apropiada ni de fácil comprensión a la denunciante a través de la conversación sostenida vía WhatsApp el 9 de abril de 2025 con personal del Banco a través de la cual solicitó el monitoreo de la transacción realizada el 8 de abril de 2025 con cargo a la Tarjeta de Crédito Sapphire N°4280-76\*\*-\*\*\*-9380 por la suma ascendente a \$ 8 537,67.*
- “(...)”
7. El 26 de noviembre de 2025 el Banco presentó sus descargos a la imputación efectuada mediante la Resolución N° 2613-2025/CC1 indicando lo siguiente:
- (i) A través del Oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS del 13 de diciembre de 2024, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) precisó que el sistema de monitoreo no forma parte y es distinto al proceso de autenticación para efectuar las operaciones con tarjetas y no puede ser usado para la atribución de sus responsabilidades.
  - (ii) La operación cuestionada se efectuó mediante el aplicativo Apple Pay.



- (iii) Del portal web del referido servicio y su representada se puede advertir que al aplicativo consiste en un sistema de pago que reemplaza las tarjetas físicas y el efectivo en tienda, implementado en los dispositivos iOS (de la marca Apple), a través del aplicativo móvil "Apple Wallet.
  - (iv) No es un hecho controvertido que la señora se encontraba afiliada al Apple Pay, cuyo Código de Cliente es 1290824 y afilió su tarjeta de crédito para su uso a través del aplicativo "Apple Wallet" a las 13:30:08 horas del 26 de febrero de 2025, para lo cual adjuntó el reporte de afiliación Apple Pay.
  - (v) Se debe evaluar si se validó la identidad mediante el uso de los mecanismos Face Id y Touch Id o la consignación de una clave secreta, a efectos de permitir al cliente acceder a su tarjeta de crédito afiliada en el aplicativo móvil "Apple Wallet.
  - (vi) El código OTP fue enviado por SMS al número 995\*\*\*709 de titularidad de la denunciante.
  - (vii) El reporte Chronological Incoming y Reporte Coldview, tienen consignados el número de la Tarjeta de Crédito N° 4280\*\*\*\*\*9380 y el monto cuestionado por la señora Vidal.
  - (viii) La operación realizada se notificó a la denunciante a través del correo marian\*\*\*\*\*d.com.
  - (ix) Preciso que, en concordancia con el Oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS, el cual determinaba que el patrón de consumo no formaba parte de los factores de autenticación, no correspondía atribuir responsabilidad por el incumplimiento de un patrón que no era un mecanismo de seguridad.
8. El 5 de diciembre de 2025, el Banco presentó su escrito de descargos a las imputaciones efectuadas mediante la Resolución N° 2 del 17 de noviembre de 2025, señalando lo siguiente:
- (i) Reiteró los argumentos detallados en los numerales (i) a (viii) del punto 8.
  - (ii) Respecto a que no se le habría brindado información suficiente, oportuna, apropiada ni de fácil comprensión a la denunciante, a través de la conversación sostenida vía WhatsApp el 9 de abril de 2025 con personal de su entidad bancaria, señaló que la denunciante pretende que la sola manifestación de su preocupación implique que su empresa tenía la obligación de detallar procedimientos internos o ejecutar acciones específicas a través de WhatsApp.
  - (iii) La denunciante no ha aportado ningún elemento que evidencie que solicitó expresamente un monitoreo de la operación observada o que ordenó a la funcionaria realizar una gestión específica sobre dicha transacción.
  - (iv) Las capturas no constituyen, por sí mismas, prueba suficiente para acreditar la existencia de una solicitud clara, expresa e inequívoca por parte de la denunciante respecto del supuesto "monitoreo" que afirma haber requerido.



9. Por escrito del 10 de diciembre de 2025, la señora Vidal señaló que el Banco le ha realizado retenciones por el importe de S/ 2 155,92.
10. El 10 de diciembre de 2025 la señora Vidal presentó un escrito, a través del cual señaló lo siguiente:
- (i) El procedimiento del Banco, en cuanto a las afiliaciones de tarjetas de crédito al aplicativo Apple Pay, implica que una vez culminado el proceso de afiliación se remite un correo electrónico informando sobre la culminación de la afiliación, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 19 del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad), por lo que correspondía que, en el presente caso, se le remita dicha comunicación, lo cual no ocurrió debido a que no existe tal afiliación.
  - (ii) Las capturas de pantalla presentadas por el Banco solo acreditan los números de teléfono que tiene asignados, mas no que se le haya enviado un mensaje con el código para acceder a la afiliación.
  - (iii) En el reporte de afiliación, en el concepto Token storage ID, se consiga "*identificado unido de dispositivo*" [sic] (en el caso de Apple Pay representa el valor SEID<sup>3</sup> del dispositivo).
  - (iv) En el valor SEID del dispositivo se ha consignado la numeración 0418\*\*\*\*\*62, siendo que no corresponde al valor del dispositivo móvil de la denunciante.
  - (v) El 28 de marzo de 2023, adquirió el dispositivo móvil APP 1PH 14PL\*\*\*\*ASL, con número 995\*\*\*\*709 e IMEI 35\*\*\*\*\*31.
  - (vi) Presentó como prueba un archivo mp4 señalando que, a través de este, se verifica que el valor SEID de su equipo es el 043\*\*\*\*\*CC32 y no el que se consigan en el reporte de afiliación.
  - (vii) El Banco debió contar con un sistema de monitoreo que detecte las operaciones que no corresponden a un comportamiento habitual y, además, que cuente con implementación y gestión de alertas generadas por el sistema de monitoreo.
  - (viii) Se notificó con la operación luego de su realización, no se emitieron alertas preventivas y no afilió su tarjeta de crédito a Apple Pay.
11. El 19 de diciembre de 2025, la Secretaría Técnica emitió el Informe Final de Instrucción N° 2478-2025/CC1-ST, mediante el cual recomendó lo siguiente:
- (i) Sancionar con 11,60 Unidades Impositivas Tributarias al Banco por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que se ha verificado que la entidad bancaria no adoptó las medidas de seguridad pertinentes al permitir que se realice

<sup>3</sup> Secure Element Identifier





una (1) operación no reconocida por el importe de U\$D 8 537,67 en la tarjeta de crédito Sapphire N°4280-76\*\*-\*\*\*-9380; asimismo, tampoco quedó acreditado que la señora Martha Mariana Vidal Luy Chong se encontraba afiliada a la aplicación Apple Pay a través de la cual se realizó la operación cuestionada; y, (ii) archivar la referida denuncia, por la presunta infracción a los referidos artículos, en lo referido al patrón de consumo, en la medida que la operación materia de denuncia resultó ser la primera operación cuestionada, por lo que no era posible que el sistema de monitoreo del proveedor denunciado efectuara un bloqueo de manera previa; y, se ha verificado que la operación fue debidamente notificada a la denunciante

- (ii) Archivar la denuncia interpuesta por la señora Vidal en contra Banco por la presunta infracción al literal b) del numeral 1.1 del artículo 1 y al artículo 2° del Código, en la medida que ha quedado acreditado que la bancaria brindó información suficiente, oportuna, apropiada y de fácil comprensión a la denunciante, a través de la conversación sostenida vía WhatsApp el 9 de abril de 2025 respecto a la operación realizada el 8 de abril de 2025.
12. Por Resolución N° 5 del 19 de diciembre de 2025, la Secretaría Técnica corrió traslado del Informe Final de Instrucción N° 2478-2025/CC1-ST a las partes del procedimiento, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles para su absolución.
13. El 30 de diciembre de 2025 el Banco presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 2478-2025/CC1-ST señalando lo siguiente:
- (i) La Secretaría Técnica señaló que el valor SEID del equipo iPhone 14 plus, con IMEI 35\*\*\*\*\*31 es el N° 043\*\*\*\*\*CC32 y no el N° 0418\*\*\*\*\*62, que aparece en el reporte de afiliación presentado por el Banco basándose en un video presentado por la denunciante.
  - (ii) No obstante, el material audiovisual no acredita de manera objetiva que el dispositivo mostrado en el video sea efectivamente el mismo equipo afiliado, que el SEID del dispositivo haya variado, ni permite verificar de forma indubitable la identidad del equipo ni establecer una correspondencia técnica entre el IMEI y el SEID.
  - (iii) El Banco sí ha presentado al procedimiento el reporte de afiliación Apple Pay, documento técnico que detalla de manera objetiva y verificable los datos del proceso de enrolamiento, incluyendo el identificador del dispositivo, el IMEI, la fecha, hora y método de afiliación, así como el proveedor de la billetera digital, siendo un medio probatorio técnico idóneo.
14. El 31 de diciembre de 2025 el Banco presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 2478-2025/CC1-ST señalando lo siguiente:



- (i) La conclusión arribada por la Secretaría Técnica referida a que no resulto posible para el Banco activar su sistema de monitoreo debido a que era la primera operación es inconsistente ya que la compra por S/ 32 002.05 de acuerdo con el tipo de cambio no se identifica con el patrón habitual e histórico de la denunciante.
  - (ii) El Banco debe emitir las alertas antes de efectuar la operación.
  - (iii) Respecto a la conversación sostenida por WhatsApp se verifica que el personal del Banco le informó sobre la efectivización de la operación sin realizar alguna acción para impedirla.
15. En consecuencia, corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión) analizar los documentos obrantes en el expediente y emitir la decisión final en el presente procedimiento administrativo.

## ANÁLISIS

### Cuestiones previas

#### (i) Sobre la unión de imputaciones

16. El artículo 156° del TUO de la LPAG establece que corresponde a la autoridad administrativa encauzar de oficio el procedimiento<sup>4</sup>. Asimismo, el numeral 254.3 de su artículo 254 señala que para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente que la resolución que da inicio al trámite del procedimiento sancionador contenga la calificación de las presuntas infracciones de los hechos imputados a título de cargo<sup>5</sup>.
17. Mediante Resolución N° 2613-2025/CC1 del 25 de julio de 2025, se imputó al Banco el hecho detallado en el punto 5 del presente informe.
18. Asimismo, mediante Resolución N° 2 del 17 de noviembre de 2025 se imputó al Banco el hecho detallado en el numeral (i) del punto 7 del presente informe.

<sup>4</sup> **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, LEY N° 27444, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS del 25 de enero de 2019**  
**Artículo 156°.- Impulso del procedimiento**

La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida.

<sup>5</sup> **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, LEY N° 27444, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS del 25 de enero de 2019**  
**Artículo 254°.- Caracteres del procedimiento sancionador**

Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por:

(...)

3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo la calificación de las infracciones que tales hechos pueden construir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia.

(...)



19. De la lectura de las citadas imputaciones, se advierte que estas se encuentran estrechamente vinculadas; en tanto, ambas tienen como objeto cuestionar la realización de una (1) operación no reconocida el 8 de abril de 2025 con cargo a la tarjeta de crédito Sapphire N°4280-76\*\*-\*\*\*-9380.
20. En consecuencia, corresponde unir las imputaciones a las que se hace referencia en los puntos 15 y 16, a efectos de realizar su análisis de forma conjunta, como una presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, conforme a lo siguiente:

“(…)

*Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que la entidad bancaria no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que se realice una (1) operación no reconocida el 8 de abril de 2025 con cargo a la Tarjeta de Crédito Sapphire N°4280-76\*\*-\*\*\*-9380 de la denunciante por la suma ascendente a \$ 8 537,67, pese a que no fue notificada, escapa de su patrón de consumo y tampoco se encuentra afiliada a la aplicación Apple Pay.(…)”*

21. Cabe indicar que, la unificación de las imputaciones señaladas, de ninguna manera afecta el derecho al debido procedimiento del Banco, puesto que se brindó a dicha entidad bancaria la información pertinente sobre los presuntos hechos infractores y el proveedor ha tenido la oportunidad de plantear sus argumentos de defensa y presentar los medios probatorios suficientes para desvirtuar su responsabilidad sobre los hechos denunciados.

**(ii) Sobre la responsabilidad del Banco respecto a la evaluación del patrón de consumo**

22. El Banco indicó que, de acuerdo con lo señalado por la SBS a través del Oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS del 13 de diciembre de 2024, no podía atribuírsele responsabilidad por los resultados del funcionamiento de su sistema de monitoreo, pues este era una herramienta para la gestión de riesgos, conforme a lo establecido en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, Reglamento de Tarjetas), siendo que la validez de las operaciones se debía regir por lo dispuesto en el artículo 16° de referido cuerpo normativo.
23. Al respecto, esta Comisión considera oportuno precisar que la SBS y el Indecopi resultan ser dos organismos autónomos del estado peruano que cumplen funciones regulatorias y de supervisión, pero en ámbitos sustancialmente distintos.
24. Si bien ambas instituciones tienen capacidad sancionadora, los criterios y marcos jurídicos que aplican resultan ser diferentes. Por una parte, la SBS sanciona a las entidades financieras supervisadas por infracciones técnicas relacionadas con la gestión de riesgos o el incumplimiento de normas financieras con el objetivo de proteger la estabilidad del sistema financiero<sup>6</sup>; por su parte, el Indecopi goza de facultad para

<sup>6</sup> CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, publicada el 30 de diciembre de 1993  
Artículo 87.- El Estado fomenta y garantiza el ahorro.





imponer sanciones administrativas a las entidades financieras por infracciones que afecten los derechos del consumidor reconocidos en el Código<sup>7</sup>.

25. En ese sentido, resulta que los bienes jurídicos tutelados por ambas entidades difieren, en tanto persiguen finalidades distintas, pues la SBS no se encarga de velar por la afectación de los intereses particulares de los consumidores, lo cual sí resulta ser competencia del Indecopi.
26. Por su parte, la Sala Especializada en Protección al Consumidor ha señalado en diversas resoluciones<sup>8</sup> la distinción de bienes jurídicos tutelados por parte de ambas entidades, tal como se cita a continuación:

*“Como puede concluirse, la observancia de los deberes contenidos en el Código y de la regulación de la SBS no ocasiona que las empresas del sistema financiero se enfrenten a una posible vulneración del Principio del Non Bis In Ídem, esto considerando que el Indecopi y la SBS tutelan bienes jurídicos distintos. Por tanto, la participación conjunta de ambas entidades se da dentro de una estructura de orden en el mercado, permitiendo que estas, en el ejercicio de sus facultades, contribuyan con su adecuado funcionamiento.”*

La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley.

La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por el plazo correspondiente a su período constitucional. El Congreso lo ratifica.

<sup>7</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

**Artículo 105.- Autoridad competente**

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.

Para la cobertura a nivel nacional, el Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, puede constituir órganos resolutorios de procesos sumarisimos de protección al consumidor o desconcentrar la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor en las comisiones de las oficinas regionales que constituya para tal efecto; crear comisiones adicionales o desactivarlas conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal o las necesidades de gestión requeridas para la mejor tramitación de los procedimientos a su cargo; o celebrar convenios con instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas para, de acuerdo a sus capacidades, delegarle facultades o las de secretaría técnica. La delegación está sujeta a las capacidades de gestión requeridas para ello, la coparticipación en el desarrollo de las mismas, la factibilidad de la mejora en la atención y otros criterios relevantes que sobre el particular se establezca por directiva que emita el Consejo Directivo del Indecopi.

Asimismo, el Consejo Directivo emite las disposiciones para la gestión más eficiente de los procedimientos a cargo del Indecopi.

<sup>8</sup> Véase a modo de ejemplo la Resolución 0817-2025/SPC-INDECOPI.



27. Es así que, si bien ambas comparten el objetivo general de contribuir al correcto funcionamiento del mercado y proteger a los ciudadanos, queda claro que lo hacen desde enfoques y competencias claramente diferenciadas. Mientras que la SBS opera en un marco teórico técnico y especializado, velando por la estabilidad financiera; por otro lado, el Indecopi actúa como garante de la competencia y los derechos del consumidor contemplados en el Código.
28. Ahora bien, el artículo 18° del Código establece que los proveedores están obligados a garantizar la idoneidad de los productos y servicios que ofrecen, lo cual implica que deben cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas que el consumidor espera razonablemente. Del mismo modo, el artículo 20° del Código señala que: *“Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado”*.
29. Dicho lo anterior se tiene entonces que, en el derecho de consumo, la idoneidad de la prestación de servicios -incluidos los servicios financieros- importa el cumplimiento de las garantías establecidas, entiéndase a estas aquellas legales, explícitas e implícitas<sup>9</sup>.
30. Resulta oportuno precisar que una garantía es legal cuando por mandato de la ley o regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o prestación de un servicio sin cumplir con ella. Así, esta se entiende incluida en los contratos de consumo y no puede ser desplazada por cualquiera de las otras dos garantías (explícitas e implícitas).
31. Dicho ello, los parámetros de idoneidad aplicados a los servicios financieros no se basan únicamente en garantías expresas o implícitas, sino también en una garantía legal considerando las expectativas generadas en el consumidor atendiendo a lo establecido en la regulación sectorial vigente.
32. A propósito de ello, en cuanto a la prestación de servicios y comercialización de productos financieros, constituyen garantías legales, entre otros, las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tarjetas, en específico, las referidas a medidas de seguridad, el mismo que dispone, entre otras, *“Contar con sistemas de monitoreo de*

9

**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

**Artículo 20.- Garantías**

Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado. Las garantías son las características, condiciones o términos con los que cuenta el producto o servicio.

Las garantías pueden ser legales, explícitas o implícitas:

a. Una garantía es legal cuando por mandato de la ley o de las regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o la prestación de un servicio sin cumplir con la referida garantía. No se puede pactar en contrario respecto de una garantía legal y la misma se entiende incluida en los contratos de consumo, así no se señale expresamente. Una garantía legal no puede ser desplazada por una garantía explícita ni por una implícita.

b. Una garantía es explícita cuando se deriva de los términos y condiciones expresamente ofrecidos por el proveedor al consumidor en el contrato, en el etiquetado del producto, en la publicidad, en el comprobante de pago o cualquier otro medio por el que se prueba específicamente lo ofrecido al consumidor. Una garantía explícita no puede ser desplazada por una garantía implícita.

c. Una garantía es implícita cuando, ante el silencio del proveedor o del contrato, se entiende que el producto o servicio cumplen con los fines y usos previsibles para los que han sido adquiridos por el consumidor considerando, entre otros aspectos, los usos y costumbres del mercado.



*operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.”<sup>10</sup>*

33. Cabe resaltar además que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas, recoge que la responsabilidad del banco por operaciones no reconocidas subsiste incluso si estas fueron ejecutadas bajo condiciones técnicas que no evidenciaban anomalías. Es decir, la responsabilidad no se limita al funcionamiento técnico del sistema, sino al cumplimiento de las garantías legales respecto a la prestación del servicio.
34. De lo señalado se tiene entonces que la evaluación de la calidad y eficacia del sistema de monitoreo –incluso si responde a una herramienta de gestión de riesgos– es relevante para determinar si se cumplió o no con el deber de idoneidad.
35. En atención a lo expuesto, si bien el Banco refiere que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas<sup>11</sup>, el cual hace referencia a la responsabilidad de los bancos por operaciones no reconocidas por los usuarios, no establece explícitamente aquella que provenga de

<sup>10</sup> **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 17°.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.
5. Requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad, cuando sea aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. La Superintendencia podrá establecer, mediante oficio múltiple, montos mínimos a partir de los cuales se exija la presentación de un documento oficial de identidad.
6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.

<sup>11</sup> **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. La empresa es responsable de las pérdidas por las operaciones realizadas en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento.
2. Cuando las tarjetas hayan sido objeto de clonación.
3. Por el funcionamiento defectuoso de los canales o sistemas puestos a disposición de los usuarios para efectuar operaciones.
4. Por la manipulación de los cajeros automáticos o de los ambientes en que estos operan, puestos a disposición por la empresa emisora o por terceros con los cuales esta tiene convenio.
5. Cuando se haya producido la suplantación del usuario en las oficinas.
6. Operaciones denominadas micropago.
7. Operaciones realizadas luego del bloqueo o cancelación de la línea de crédito o de la tarjeta o cuando la tarjeta haya expirado.
8. Operaciones asociadas a servicios no solicitados o habilitados por el titular conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 13 del presente Reglamento.
9. Cuando el esquema de autenticación del cliente para la realización de estas operaciones no cumpla con los requerimientos mínimos de seguridad establecidos en la normativa vigente.
10. Operaciones realizadas sin el empleo de un segundo factor de autenticación, a que hace referencia el párrafo 7.5 del numeral 7 del artículo 16 del presente reglamento.



la materialización de los sistemas de monitoreo; lo cierto es que, dicha circunstancia no restringe la facultad de la Autoridad de Consumo para evaluar la idoneidad del servicio o producto ofrecido y con ello la responsabilidad del proveedor de servicios financieros sobre la base del debido funcionamiento de sus sistemas de monitoreo.

36. En efecto, no basta con que el banco sostenga que su sistema de monitoreo es una herramienta de gestión de riesgos cuyo cumplimiento no debería ser fiscalizado por el Indecopi, ni debería atribuírsele responsabilidad por los resultados de este, dado que la falta de resultados efectivos en la detección de consumos atípicos puede ser interpretada como una transgresión al deber de idoneidad, la misma que compromete una garantía legal contenida en el Reglamento de Tarjetas.
37. En tal sentido, este Colegiado es enfático en señalar que, con el objetivo de determinar la idoneidad del servicio financiero prestado y así la responsabilidad del proveedor, se deberá evaluar el cumplimiento de aquellas garantías legales establecidas, remitiéndonos para tales efectos a lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas, lo que – para el caso de autos– implica verificar entonces que el Banco haya cumplido, entre otros, con su deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas<sup>12</sup>, facultad que no puede ser limitada por cláusulas contractuales ni puede ser suprimida mediante informes técnicos o interpretaciones restrictivas de normas sectoriales.
38. Finalmente, consideramos oportuno precisar que, la evaluación de responsabilidad del proveedor de servicios financieros respecto del sistema de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos se realiza en atención al cuestionamiento expreso por parte de cada consumidor sobre las medidas de seguridad adoptadas para detectar operaciones que no correspondan a su comportamiento habitual de consumo.

### Sobre el deber de idoneidad

39. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

**Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones**

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario. (...)

<sup>13</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.**

**Artículo 18.- Idoneidad**

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

(...)



40. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado<sup>14</sup>. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.
41. En el marco de la relación comercial existente entre los consumidores y las entidades del sistema financiero, se exige a estas la implementación de mecanismos de seguridad destinados a proteger las transacciones que realizan sus clientes, evitando el uso indebido o fraudulento de las tarjetas de crédito o débito.
42. En ese sentido, el Reglamento de Tarjetas<sup>15</sup> establece las medidas de seguridad generales que deberán adoptar las entidades bancarias, a fin de cargar, en las cuentas de las tarjetas de crédito o débito de los tarjetahabientes, el importe de los bienes y servicios que adquieran utilizándolas, de acuerdo con las órdenes de pago que autoricen, o por autorizaciones realizadas a través de medios electrónicos, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito (clave secreta, clave dinámica, CVV, etc.).
43. Posteriormente, el 19 de febrero de 2021, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) publicó el Reglamento de Ciberseguridad, cuyas disposiciones legales establecían procesos y requisitos de autenticación reforzada que las empresas del sistema financiero debían implementar, a fin de controlar el acceso a los servicios

<sup>14</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

**Artículo 19.- Obligación de los proveedores**

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

<sup>15</sup> **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

**Artículo 9°. - Cargos**

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

**Artículo 14°. - Cargos**

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de débito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito.





brindados a sus usuarios a través de canales digitales<sup>16</sup>, así como para la realización de aquellas acciones que pudieran originar operaciones fraudulentas y otro abuso del servicio en perjuicio del cliente.

44. Asimismo, con la finalidad de una mejor implementación de las medidas de autenticación reforzada, el 28 de junio de 2024, la SBS publicó la Resolución SBS N° 02286-2024, a través de la cual modificó el Reglamento de Tarjetas y estableció que las empresas del sistema financiero debían adoptar como mínimo, entre otros, el proceso de autenticación previsto en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad.
45. A través del citado dispositivo legal, el ente regulador señaló que la modificación efectuada al Reglamento de Tarjetas, respecto de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad, contaba con un plazo de adecuación que iba, para supuestos específicos, hasta el 1 de julio de 2025.
46. Así pues, en el caso particular, considerando que las operaciones cuestionadas se realizaron con tarjeta de crédito no presente; y, de acuerdo con la Resolución SBS N° 02286-2024 el plazo de adecuación para la aplicación de dicho supuesto será hasta el 1 de julio de 2025.
47. En este punto, consideramos oportuno precisar que, el Tribunal Constitucional ha señalado que para que una norma jurídica se encuentre vigente, sólo es necesario que haya sido producida siguiendo los procedimientos mínimos y necesarios previstos en el ordenamiento jurídico, y que haya sido aprobada por el órgano competente<sup>17</sup>; y, será eficaz cuando esta haya sido publicada cumpliendo el mandato de la Constitución<sup>18</sup>.
48. En esa línea, debemos tener en cuenta también que, una disposición jurídica puede ser modificada o derogada por otras que empiezan a regir una vez promulgadas y

<sup>16</sup> **RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, publicada el 19 de febrero de 2021.**

Artículo 17. Implementación de los procesos autenticación

17.1 La empresa debe implementar procesos de autenticación, conforme a la definición establecida en este Reglamento, para controlar el acceso a los servicios que provea a sus usuarios por canales digitales, previo a lo cual debe evaluar formalmente y tomar medidas sobre:

a) El o los factores de autenticación que serán requeridos.

b) Estándares criptográficos vigentes, basados en software o en hardware, y sus prestaciones de confidencialidad o integridad esperadas.

c) Plazos y condiciones en las que será obligatorio requerir al usuario volver a autenticarse, lo que incluye y no se limita a casos por periodo de inactividad o sesiones de uso prolongado de sistemas.

d) Línea base de controles de seguridad de la información requerida para prevenir las amenazas a que esté expuesto el proceso de autenticación, lo que incluye, y no se restringe, al número límite de intentos fallidos de autenticación, la prevención de ataques de interceptación y manipulación de mensajes.

e) Lineamientos para la retención de registros de auditoría para la detección de amenazas conocidas y eventos de seguridad de la información.

(...)

<sup>17</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 10 de diciembre del 2003 en el expediente 0014-2003-AI/TC sobre acción de inconstitucionalidad interpuesta por don Alberto Borea Odría y más de cinco mil ciudadanos contra el denominado "Documento promulgado el 29 de diciembre de 1993 con el título de Constitución Política del Perú de 1993" (sic).

<sup>18</sup> **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, promulgada el 29 de diciembre de 1993**  
**Supremacía de la Constitución**

**Artículo 51.-** La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.



publicadas, por lo que la aplicación de la norma jurídica en el tiempo podrá ser retroactiva<sup>19</sup>, inmediata<sup>20</sup> o ultraactiva<sup>21</sup>.

49. Finalmente, es importante señalar que, aun cuando la regla general respecto de la vigencia de las normas sea que estas resultan aplicables desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, lo cierto es que se puede disponer, por ejemplo, un plazo de adecuación, lo cual permitirá un periodo de transición entre la promulgación y la plena aplicación de la norma, como ha ocurrido en el presente caso.
50. En ese sentido, si bien la Resolución SBS N° 2286-2024 entró en vigor el 29 de junio de 2024, lo cierto es que esta contemplaba plazos de adecuación para que las entidades del Sistema Financiero pudieran implementar las medidas para la autenticación del usuario conforme las modificaciones establecidas en la referida resolución, las cuales consisten en las medidas contempladas en el Reglamento de Ciberseguridad.
51. Siendo ello así, la plena aplicación de la Resolución SBS N° 2286-2024 dependerá del cumplimiento de dichos plazos, los cuales son: (i) a partir del 31 de diciembre de 2024 para modificaciones que no se encuentren vinculadas a ciberseguridad; y, (ii) a partir del 1 de julio de 2025 para supuestos específicos que se encuentren vinculados a ello.
52. Por consiguiente, atendiendo a la fecha de realización de las operaciones, el supuesto específico materia de evaluación y en la medida que no resulta aplicable el Reglamento de Ciberseguridad, al encontrarse vigente el plazo de adecuación dispuesto por la Resolución SBS N° 2286-2024, la autoridad administrativa analizará la adopción de medidas de seguridad conforme a las disposiciones generales del Reglamento de Tarjetas.

— **De la aplicación al caso concreto**

— **Respecto a la operación no reconocida de U\$D 8 537,67 con cargo a la tarjeta de crédito Sapphire N° 4280-76\*\*-\*\*\*-9380**

(a) **De la validez de la operación no reconocida**

53. Al respecto, el Banco en sus descargos señaló que dicha operación, efectuada por el importe de U\$D 8 537,67, se realizó a través de Apple Pay, en cumplimiento de las medidas de seguridad implementadas para este tipo de operaciones. Asimismo, indicó que Apple Pay era un método de pago que permitía al cliente de su entidad bancaria pagar sus consumos mediante su dispositivo celular de la marca Apple; para tal efecto,

<sup>19</sup> La aplicación retroactiva es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata. Al respecto, ver RUBIO CORREA, Marcial (2008). *El Título Preliminar del Código Civil* p. 51. Lima: PUCP.

<sup>20</sup> La aplicación inmediata es la aplicación natural de la norma, ya regla, ya principio, durante el tiempo que estuvo vigente. Todo hecho, situación o relación jurídica que se produce bajo su vigencia, será el ámbito de aplicación inmediata de la norma vigente. Al respecto, ver ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo (2019). *Teoría del Derecho* p. 254. Lima: PUCP.

<sup>21</sup> La aplicación ultraactiva supone que la norma se aplica a todo hecho, situación o relación jurídica producida con posterioridad a su vigencia. Imaginemos que una norma fue derogada pero se sigue aplicando. Al respecto, ver ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo (2019). *Teoría del Derecho* p. 254. Lima: PUCP.



el cliente debía asociar sus tarjetas de débito o de crédito Visa, mediante la aplicación de Wallet de Apple o a través de su Banca Móvil.

54. En atención de ello, corresponde evaluar cómo opera el sistema de pagos a través de la plataforma Apple Pay, luego de lo cual, deberá determinarse si la operación cuestionada por la parte denunciante fue efectuada válidamente, cumpliendo con todos los pasos requeridos para que se efectúen transacciones mediante dicha plataforma.
55. Dicho esto, de la verificación de la página web de la plataforma Apple Pay<sup>22</sup>, se aprecia que este constituye un sistema de pago que reemplaza las tarjetas físicas y el efectivo en comercios. Asimismo, en dicha página se describen los pasos para afiliar una tarjeta al mencionado sistema de pago, referido a lo siguiente: (i) abrir en el celular la aplicación Wallet; (ii) dentro de la aplicación seleccionar el ícono “+” para agregar la tarjeta; (iii) escanear la tarjeta o ingresar manualmente los datos; y, (iv) autenticarse con el código OTP enviado por SMS o correo electrónico.
56. Respecto al último paso, en sus descargos, el Banco indicó que el cliente debía autenticarse por medio de un código OTP, que puede ser enviado mediante SMS al número celular del cliente o a su correo electrónico, con lo cual culminaba el proceso de afiliación a Apple Pay.
57. En ese sentido, el proceso para efectuar pagos con Apple Pay era el siguiente: (i) para usar tarjeta predeterminada y si el iPhone tiene Face ID, se debía presionar dos veces el botón lateral; pero si el iPhone tiene Touch ID, presiona dos veces el botón de inicio; (ii) para usar una tarjeta diferente, se debía tocar la tarjeta predeterminada para ver otras tarjetas; y, (iii) finalmente, se debía sostener la parte superior del iPhone cerca del lector sin contacto (POS) hasta que se vea listo y una marca de verificación en la pantalla.
58. Habiendo descrito el procedimiento para asociar la tarjeta al sistema de pago de Apple Pay, así como el procedimiento para efectuar pagos con el mismo; y, considerando el contenido de las disposiciones legales aplicables al caso concreto, corresponde verificar si la tarjeta de crédito de la denunciante fue válidamente afiliada al sistema de Apple Pay para poder efectuar la operación cuestionada, lo cual se constituye en el primer mecanismo de seguridad indicado por el Banco para que puedan efectuarse las transacciones materia de denuncia.
59. Para acreditar la afiliación a Apple Pay por parte de la señora Vidal, el Banco presentó el Reporte de afiliación a Apple Pay<sup>23</sup>, a través del que se verificaría que la tarjeta de crédito de la consumidora fue afiliada a Apple Pay el 26 de febrero de 2025, ingresando, para tal efecto, los datos de la tarjeta, y además, la clave SMS, enviada al número de celular de titularidad de la denunciante, conforme al procedimiento señalado por el Banco para proceder a efectuar la referida afiliación.

<sup>22</sup> Ver en <https://www.apple.com/la/apple-pay/>

<sup>23</sup> Ver foja 54 del Expediente.



60. Por consiguiente, en atención a lo señalado previamente, ha quedado acreditada la afiliación de la tarjeta de crédito de titularidad de la denunciante a Apple Pay el 26 de febrero de 2025.
61. En este punto cabe señalar que, la señora Vidal cuestionó el reporte de afiliación presentado por el Banco, señalando que el valor SEID del reporte no sería el asignado a su equipo móvil, para acreditar dicha alegación presentó un video que mostraría las características de su dispositivo móvil, advirtiendo un valor SEID distinto al señalado por el proveedor.
62. Si bien el elemento probatorio señalado evidencia una aparente contradicción respecto del valor SEID consignado en el reporte de afiliación del Banco, dicho elemento no permite generar certeza sobre que el equipo mostrado en el video corresponda efectivamente a la señora Vidal. Ello se debe a que el medio presentado carece de fecha cierta y no contiene algún elemento que le otorgue mérito probatorio suficiente para desvirtuar el reporte de afiliación emitido por el Banco.
63. Por lo tanto, este Colegiado, apartándose del análisis efectuado por la Secretaría Técnica en el Informe Final de Instrucción N° 2478-2025/CC1-ST considera que el Banco sí acreditó debidamente la afiliación de la señora Vidal al aplicativo Apple Pay el 26 de febrero de 2025.
64. De otro lado, cabe señalar que, de la revisión del escrito de descargos, así como de los medios probatorios que obran en el expediente, no resulta posible determinar el mecanismo de autorización utilizado para la realización de la transacción materia de denuncia, puesto que no ha sido posible identificar si estas fueron autorizadas a través del Face ID o Touch ID del dispositivo móvil afiliado a la tarjeta de crédito de titularidad de la denunciante, o los otros mecanismos de autorización establecidos mediante el uso de dicha plataforma; asimismo, el Banco no ha presentado medio probatorio alguno que permita acreditar que se efectuó la validación correspondiente.
65. Por consiguiente, de acuerdo con la revisión de la información contenida en la página web del Banco, se verifica que las operaciones realizadas a través de Apple Pay se autorizan a través de Face ID o Touch ID<sup>24</sup>.
66. Con relación a lo indicado y conforme a lo desarrollado en los párrafos precedentes, a criterio de este Colegiado, no ha quedado acreditado que las operaciones materia de denuncia hayan sido autorizadas a través a través del Face ID o Touch ID.
67. Sobre ello, si bien la entidad bancaria presentó el Reporte *Chronological Journal*, a fin de acreditar que la operación no reconocida se realizó con observancia de las medidas de seguridad establecidas normativamente, de la lectura de dichos medios probatorios no es posible verificar la correcta validación de la transacción en los términos señalados anteriormente, siendo que lo único que puede determinarse de los referidos reportes es que la operación tuvo lugar sin la presencia física de la tarjeta de crédito de titularidad de la denunciante.

<sup>24</sup> Ver en: <https://www.viabcp.com/apple-pay>.



68. En tal sentido, este Colegiado considera que, en tanto no ha quedado acreditada la autorización de la operación cuestionada por la denunciante, corresponde atribuir responsabilidad a dicha entidad bancaria respecto a ese extremo.

(b) Del comportamiento habitual de la denunciante

69. Al respecto, como bien se ha señalado, las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas por la norma a contar con sistemas de monitoreo que les permitan detectar operaciones que no correspondan al comportamiento habitual de cada consumidor o que obedezcan a patrones de fraude. El funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca, conforme al análisis del tipo de consumo que se realice con las tarjetas de crédito y débito que administran.
70. Como se aprecia, las entidades financieras están en la capacidad de adaptar sus sistemas para la detección de operaciones que no corresponden al comportamiento habitual del consumidor, así como las que corresponden a patrones de fraude.
71. Sobre el sistema de monitoreo, cabe señalar que, conforme al análisis que se ha realizado sobre el funcionamiento de este, para que una alerta pueda generarse deben concurrir circunstancias suficientes para inferir que una operación no está siendo realizada por el titular de la cuenta de ahorros y/o tarjeta de crédito.
72. Es decir, no basta que se presente únicamente uno de los criterios mencionados precedentemente, sino que deben concurrir varios elementos que puedan calificarse como inusuales y, en consecuencia, generar la alerta en el sistema de la entidad financiera.
73. Asimismo, es importante añadir que para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizadas por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor.
74. En ese sentido, para que se genere una alerta es necesario que primero se realice, como mínimo una operación, ya que el sistema no podría alertar si no se ha concretado ninguna transacción. Además de ello, la operación debe contener características que, en conjunto, permitan presumir a la entidad bancaria que se trata de una operación sospechosa.
75. Siendo ello, si bien la denunciante señaló que el Banco debió reportar o alertar respecto de la operación cuestionada, lo cierto es que, en la medida que se realizó una sola operación, no correspondía que el Banco emita alerta alguna.
76. Al respecto, es importante precisar que mediante Oficio N° 055-2019/CC1-INDECOPI del 4 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica solicitó a la SBS una opinión respecto al alcance de la definición de comportamiento habitual de consumo, establecida en el artículo 2 del Reglamento, así como de su forma de análisis.





77. En ese sentido, mediante Oficio N° 4446-2020-SBS del 3 de febrero de 2020, la SBS señaló que el análisis del comportamiento habitual de consumo se deberá realizar en función del sistema de monitoreo que haya implementado cada una de las entidades bancarias, teniendo en cuenta la información histórica de las operaciones de registren sus usuarios.
78. En línea de lo desarrollado en los párrafos precedentes, así como de las disposiciones contenidas en el Oficio N° 4446-2020-SBS, correspondería que se analice el comportamiento habitual de consumo de la señora Vidal, considerando la información histórica de las operaciones realizadas con cargo a todos los productos financieros contratados con la entidad bancaria, cuyos medios probatorios obren en el expediente.
79. No obstante, en el presente caso, en tanto se efectuó una sola operación, no era posible para el sistema de monitoreo del Banco efectuar un bloqueo de manera previa, en la medida que, tal como se ha indicado precedentemente, se requería del proceso de dicha transacción para que esta pueda ser analizada por los sistemas mencionados, no siendo posible que estos emitan una alerta si es que no se ha realizado alguna transacción con características inusuales.
80. En consecuencia, en la medida que se trataba de la primera y única operación realizada resultaba razonable que los sistemas de monitoreo del Banco permitiesen su realización, en tanto el bloqueo no podía efectuarse antes de que se realice la operación no reconocida.
- (c) *Sobre la notificación de la operación al usuario*
81. Respecto a la notificación de la operación al usuario el Banco presentó reporte de notificaciones”, de cual se verifica los datos de la operación realizada el 8 de abril de 2025 remitida al correo de la denunciante [mari\\*\\*\\*\\*\\*ud.com](mailto:mari*****ud.com).
82. Asimismo, la denunciante, a través de su escrito de denuncia presentó imágenes de la notificación de la operación cuestionada la cual recibió en su correo electrónico [mari\\*\\*\\*\\*\\*ud.com](mailto:mari*****ud.com), por lo que dicha información genera certeza respecto de su envío y puesta en conocimiento del consumidor.
83. Se puede concluir entonces que, el Banco cumplió con notificar a la señora Vidal con los datos de la operación materia de denuncia.
84. Por lo expuesto, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 2478-2025/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar (i) fundada la denuncia interpuesta por la señora Vidal contra el Banco por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que se ha verificado que la entidad bancaria no adoptó las medidas de seguridad pertinentes al permitir que se realice una operación no reconocida por el importe de USD 8 537,67 en la tarjeta de crédito Sapphire N°4280-76\*\*-\*\*\*-9380; sin perjuicio de ello, se ha verificado la correcta la afiliación de la denunciante a la aplicación Apple Pay a través de la cual se realizó la operación cuestionada; (ii) infundada debido a que se ha verificado que la operación fue debidamente notificada a la denunciante; e (iii) infundada la denuncia, en lo referido al patrón de consumo, en la medida que la operación materia de denuncia



resultó ser la primera operación cuestionada, por lo que no era posible que el sistema de monitoreo del proveedor denunciado efectuara un bloqueo de manera previa.

### Sobre el deber de información

85. El derecho de los consumidores al acceso a la información, reconocido en el literal b) del numeral 1.1 del artículo 1° y en el artículo 2° del Código<sup>25</sup>, involucra el deber de los proveedores de proporcionar toda la información relevante sobre las características de los productos y servicios que oferten, a efectos de que los consumidores puedan realizar una adecuada elección o decisión de consumo, así como para efectuar un uso o consumo correcto de los bienes y servicios que hayan adquirido. Dicha información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna y fácilmente accesible.
86. La información genera certidumbre y facilita el comportamiento del consumidor permitiéndole conocer sus derechos y obligaciones, así como prever posibles contingencias y planear determinadas conductas.
87. Cabe agregar que la información es un proceso de naturaleza dinámica y que, por tanto, no es exigible únicamente al momento de la configuración de la relación de consumo. Así, en atención al deber de información que recae en los proveedores, el consumidor requerirá conocer toda aquella información relevante y suficiente referida a los bienes y servicios contratados a efectos de corroborar los términos en los que el proveedor le entregó un bien o brindó un servicio a fin de que pueda formular los reclamos que considere pertinentes o hacer valer sus derechos ante las instancias pertinentes, en caso se produjera algún tipo de controversia.

### — **Respecto a la información brindada vía WhatsApp el 9 de abril de 2025**

88. Sobre el particular, se debe señalar que la señora Vidal denunció que través de la conversación sostenida vía WhatsApp el 9 de abril de 2025 con personal del Banco, manifestó su rechazo respecto a la realización de la operación del 8 de abril de 2025, debido a que no reconocía dicha transacción.

Asimismo, indicó que solicitó el bloqueo de la operación, ante lo cual, la sectorista del Banco señaló que esta aún no se había procesado, existiendo la posibilidad de que sea

<sup>25</sup>

**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

#### **Artículo 1.- Derecho de los consumidores**

1.1 En los términos establecidos en el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

- b) Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible, relevante para tomar una decisión o realizar una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios.

(...)

#### **Artículo 2.- Información relevante**

2.1 El proveedor tiene la obligación de ofrecer al consumidor toda la información relevante para tomar una decisión o realizar una elección adecuada de consumo, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios.

2.2 La información deber ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna y fácilmente accesible, debiendo ser brindada en idioma castellano

(...)



rechazada, por lo que solicitó un monitoreo para evitar que se concrete, situación ante la cual señaló que no se le brindó información suficiente, oportuna, apropiada ni de fácil comprensión.

89. De la verificación de la conversación sostenida por la señora Vidal con personal del Banco, presentada en su escrito del 24 de junio de 2025, se puede verificar que, en efecto, se indicó a la denunciante que la operación aún no se habría procesado.
90. No obstante, este Colegiado considera necesario indicar que, en anteriores pronunciamientos<sup>26</sup>, se ha señalado que las operaciones por medios electrónicos que se pagan a través del uso de tarjetas bancarias tienen la misma eficacia que el dinero en efectivo; pero, no son inmediatas, sino que existe un periodo de verificación por parte de la entidad financiera, culminando en el cargo efectivo en la cuenta afectada (liquidación).
91. Durante este periodo de verificación, la entidad emisora de la tarjeta bancaria corrobora que la información empleada en la operación en cuestión sea la correcta y se asegura se cuente con los fondos necesarios para que dicha transacción, que está por liquidarse, sea cargada correctamente.
92. En ese sentido, la información brindada por el personal del Banco resultaba suficiente y apropiada en el contexto en que se desarrolló, en la medida que se debía verificar la correcta realización de la operación, lo cual impedía que se efectúe alguna gestión de bloqueo de forma previa.
93. De igual manera se debe considerar que la señora Vidal escribió a la sectorista del Banco el 9 de abril de 2025 a las 11:13 horas para consultar sobre la operación del 8 de abril de 2025, siendo que se verifica que se estableció una conversación fluida.
94. Cabe precisar que, conforme lo ha señalado la denunciante y se puede verificar de la conversación, la señora Vidal se encontraba en el extranjero, siendo que tenía dificultad debido a la ubicación para poder establecer comunicación con el personal del Banco, brindando distintos números para poder establecer una comunicación.
95. Así la conversación respecto al bloqueo de la operación se dio entre la 1:01 y 1:09 p.m. del 9 de abril de 2025, en la cual se brindó la información señalada en el punto 76; por lo que dada la temporalidad en que se desarrolló, este Colegiado considera que esta fue proporcionada de manera oportuna.
96. Respecto a que la información no fue de fácil comprensión se debe señalar que conforme a lo descrito en los numerales precedentes respecto a la conversación del 9 de abril de 2025, así como de la verificación de las capturas de pantalla presentadas por la denunciante se puede corroborar que no se brindó a la señora Vidal información que fuera incomprensible respecto a la operación por USD 8 537,67.
97. Mas aún se debe considerar que en la conversación la denunciante no manifestó en algún punto no entender la información proporcionada por la sectorista del Banco, por

<sup>26</sup> Ver Resolución Final N° 1215-2018/CC1 y Resolución Final N° 2386-2017/CC1.



lo que no puede considerarse que no se le haya brindado información de fácil comprensión.

98. Finalmente, de las conversaciones presentadas, no se advierte que la denunciante haya brindado una instrucción en concreto que haya ameritado una acción por parte del Banco, pues la comunicación estaba orientada a brindar información respecto al estado de la operación y orientación para encausar como reclamo el cuestionamiento.
99. En consecuencia, este Colegiado verifica que la información brindada por el Banco a través de la conversación sostenida vía WhatsApp no vulnera el derecho de información de la señora Vidal, puesto que durante esta se otorgó la información que era solicitada por la denunciante respecto a la operación no reconocida por el importe de US\$ 8 537,67 de manera suficiente, oportuna, apropiada y comprensible.
100. Por lo expuesto, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 2478-2025/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Vidal contra el Banco, por presunta infracción al literal b) del numeral 1.1 del artículo 1 y al artículo 2° del Código, respecto de la imputación materia de análisis.

### Sobre las medidas correctivas

101. El artículo 114° del Código establece que, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción a las normas del Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias<sup>27</sup>.
102. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior<sup>28</sup>. Las medidas correctivas complementarias tienen

<sup>27</sup> **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

**Artículo 114.- Medidas correctivas**

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

<sup>28</sup> **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

**Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras**

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- a. Reparar productos.
- b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- b. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- c. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.



el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro<sup>29</sup>.

103. Los denunciantes solicitaron, en calidad de medidas correctivas, que se ordene al Banco lo detallado en el fundamento 2 de la presente resolución.
104. Al respecto, se verifica la existencia de una infracción referida a que el Banco no adoptó las medidas de seguridad correspondientes, al permitir que se realice una operación no

- d. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- e. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- f. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- g. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.
- 115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.
- 115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.
- 115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.
- 115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.
- 115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.
- 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

29

**LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

**Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias**

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
- (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
- (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.





reconocida por el importe de U\$D 8 537,67 en la tarjeta de crédito Sapphire N°4280-76\*\*-\*\*\*-9380.

105. De igual manera, debe considerarse que las medidas correctivas a dictar deben ser congruentes con los hechos hallados fundados en el procedimiento; por lo tanto, este Colegiado considera que corresponde ordenar al Banco, que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución cumpla con anular la operación no reconocida por el importe de U\$D 8 537,67 con cargo a la tarjeta de crédito Sapphire N°4280-76\*\*-\*\*\*-9380 de titularidad de la señora Vidal; así como anular los intereses, comisiones y/o cualquier otro gasto o concepto generado por la misma, ello considerando el importe abonado por la empresa Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. por la activación del seguro de protección de tarjetas.
106. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código<sup>30</sup>.
107. En este punto, cabe indicar que el artículo 40 de la Directiva señala que, si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la autoridad administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

**Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos**

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

<sup>31</sup> **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**  
**Ejecución de Mandatos**

**Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares**

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

40.2 En caso el obligado no acredite el cumplimiento de algún mandato de medida correctiva o medida cautelar, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos (2) días hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutorio procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

40.4 En aquellos casos en que el obligado apercibido acredite el cumplimiento del mandato, el órgano resolutorio debe comunicar tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un



108. Cabe precisar que no constituye una facultad del Indecopi ejecutar la medida correctiva a favor del consumidor, pues el Estado ha reservado esta potestad únicamente al consumidor mediante la vía judicial. Por estas razones, el numeral 115.6 del artículo 115 del Código establece que las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas reparadoras constituyen Títulos de Ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil.
109. Finalmente, debe tenerse en consideración que los denunciantes solicitaron se les otorgue una indemnización; sin embargo, este Colegiado considera pertinente informar que, conforme el artículo 100° del Código, las indemnizaciones ocasionadas por daños y perjuicios al consumidor se solicitan únicamente a través de la vía jurisdiccional correspondiente, por lo que cualquier solicitud al respecto deviene en improcedente<sup>32</sup>.

### Graduación de la sanción

110. Al respecto, en la Resolución Final N° 0072-2022/CC1 del 12 de enero de 2022, la Comisión desarrolló los aspectos técnicos y consideraciones normativas que deben aplicarse para el análisis de la imposición de una sanción, ello en torno al cumplimiento de lo estipulado en el Decreto Supremo 032-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, el Decreto Supremo 032-2021-PCM)<sup>33</sup>.
111. Asimismo, para la aplicación del *método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC*, se advierte que la infracción incurrida cumple con lo siguiente: (i) se desarrolló por un periodo menor a dos (2) años; (ii) no dañó ni puso en riesgo la vida y/o salud de las personas; y, (iii) tuvo un alcance geográfico menor al nivel nacional.
112. Para este caso en particular, a fin de obtener el valor preestablecido (K) se tomó en cuenta que la infracción cometida por el Banco consistió en que no adoptar las medidas de seguridad respecto de la operación por el importe de \$ 8 537,67 con cargo a la tarjeta

procedimiento en vía de ejecución por incumplimiento de medidas correctivas o cautelares, previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

<sup>32</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

**Artículo 100.- Responsabilidad Civil**

El proveedor que ocasione daños y perjuicios al consumidor está obligado a indemnizarlo de conformidad con las disposiciones del Código Civil en la vía jurisdiccional correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, así como de las sanciones administrativas y medidas correctivas reparadoras y complementarias que se pueden imponer en aplicación de las disposiciones del presente Código y otras normas complementarias de protección al consumidor.

<sup>33</sup> **DECRETO SUPREMO 032-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de febrero de 2021.**

**Artículo 1. Objeto**

El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia que, como Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo.  
(Subrayado agregado)



de crédito Sapphire N°4280-76\*\*-\*\*\*-9380. En ese sentido, se verifica, según lo desarrollado en el marco teórico, que encuadra en “Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (04) UIT y menor a (08) UIT”<sup>34</sup>, cuyo nivel de afectación (subíndice Ki) es Moderada.

113. Por otro lado, en cuanto al tamaño de la empresa (subíndice Kj) debe indicarse que, de acuerdo con la información disponible en la base de datos denominada Padrón SUNAT y, en aplicación del rango establecido, le corresponde asignarle el valor de Gran Empresa. En suma, según lo establecido en el Cuadro N° 1, el valor preestablecido (K) equivale a 11,60 Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT).
114. Ahora bien, en cuanto al factor de duración (D), se evidencia que la infracción tiene naturaleza instantánea, en la medida que se concretó en un solo hecho cuando se procesó la operación no reconocida. Así, este Colegiado estima su duración en “*menos de cuatro (4) meses*”; por lo que, corresponde aplicar un factor de duración de uno (1.0). Por ende, considerando los resultados obtenidos del valor preestablecido (K) y el factor de duración (D), la Multa Base (m) de la presente infracción tiene un valor de 11,60 UIT.
115. De otro lado, en el presente caso, corresponde señalar que no se evidencia la configuración de algún factor agravante o atenuante (F), lo que implica que dicho factor sea igual a la unidad ( $F = 1$  o 100 %). Bajo ese escenario, la Multa Base (m) obtenida no sufre variación y será equivalente a la Multa Preliminar (M).
116. Finalmente, al verificarse que la Multa Preliminar (M) no supera los topes legales (*en caso se advierta que supere, debemos agregar párrafos fundamentado el supuesto de corrección del tope legal*), así como tomando en consideración los principios de legalidad, predictibilidad y razonabilidad que rigen la actuación de la autoridad administrativa, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 2478-2025/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde sancionar al Banco una Multa Final (M\*) de 11,60 UIT, por la infracción materia del presente análisis.

### Sobre las costas y los costos del procedimiento

117. El artículo 7° de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi<sup>35</sup>, aprobada por Decreto Legislativo 807, dispone que es potestad de la Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido la denunciante o el Indecopi.
118. En el presente caso, en tanto se ha determinado la responsabilidad administrativa del Banco, la Comisión considera que debe ordenársele el pago de las costas y costos del procedimiento en favor de los denunciantes.

<sup>34</sup> Teniendo en consideración que la UIT vigente al año 2025 asciende al monto de S/ 5 350,00; el importe de S/ 28,771, 94 (USD 8 537, 67 x 3.37) equivale a 6,7 UIT ( $S/ 28,771, 94 / S/ 5 350,00 = 5,38$  UIT)

<sup>35</sup> **LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**

**Artículo 7°.-** En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716.



119. En consecuencia, el Banco deberá cumplir con pagar a los denunciantes las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a la suma de S/ 36,00, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución<sup>36</sup>.
120. Asimismo, en un plazo no mayor de 5 días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 del Código<sup>37</sup>.
121. Es pertinente informar que si los denunciantes comunican a la Comisión el incumplimiento del mandato ordenado y el denunciado no presenta ante este órgano colegiado los medios probatorios que acrediten que cumplió con el referido mandato, la autoridad administrativa evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de pago de costas liquidadas<sup>38</sup>.
122. Sin perjuicio de ello y, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, los denunciantes podrán solicitar el reembolso de los montos adicionales

<sup>36</sup> Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

<sup>37</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

**Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos**

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

<sup>38</sup> **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por RESOLUCIÓN N° 049-2021-PRE, publicada el 30 de abril de 2021**

**Artículo 41.- Incumplimiento del pago de costas y costos**

41.1 En caso de incumplimiento del mandato de pago de costas y/o costos liquidados, el beneficiario de dicho mandato deberá comunicar este hecho a la autoridad administrativa.

41.2 El órgano resolutorio de procedimientos sumarisimos una vez recibida la comunicación de incumplimiento por parte del beneficiado por el mandato de pago de costas y costos, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos días (2) hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

41.3 En caso el obligado no acredite el cumplimiento del pago de las costas y costos o se verifique el incumplimiento del mismo, se procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 del Código.

41.4 En el caso en el que el obligado apercibido acredite el cumplimiento oportuno del mandato ordenado, el órgano resolutorio deberá comunicar de tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de pago de costas y costos previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.



en que hubiesen incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costas y costos ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1.

### **Sobre la inscripción del Banco en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi**

123. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado<sup>39</sup>.
124. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.
125. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de una infracción al Código por parte del Banco, así como se le ha impuesto una sanción por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

## **RESUELVE**

**PRIMERO:** declarar (i) fundada la denuncia interpuesta por la señora Martha Mariana Vidal Luy Chong contra de Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que se ha verificado que la entidad bancaria no adoptó las medidas de seguridad pertinentes al permitir que se realice una operación no reconocida por el importe de U\$D 8 537,67 en la tarjeta de crédito Sapphire N°4280-76\*\*-\*\*\*-9380; sin perjuicio de que se ha verificado que la señora Martha Mariana Vidal Luy Chong si se encontraba afiliada a la aplicación Apple Pay; (ii) infundada debido a que se ha verificado que la operación fue debidamente notificada a la denunciante; e (iii) infundada, en lo referido al patrón de consumo, en la medida que la operación materia de denuncia resultó ser la primera operación cuestionada, por lo que no era posible que el sistema de monitoreo del proveedor denunciado efectuara un bloqueo de manera previa.

**SEGUNDO:** declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Martha Mariana Vidal Luy Chong contra de Banco de Crédito del Perú S.A. por presunta infracción al literal b) del numeral 1.1 del artículo 1 y al artículo 2° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que ha quedado acreditado que la entidad bancaria brindó

<sup>39</sup> LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

**Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones**

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.





información suficiente, oportuna, apropiada y de fácil comprensión a la denunciante, a través de la conversación sostenida vía WhatsApp el 9 de abril de 2025 respecto de la operación realizada el 8 de abril de 2025.

**TERCERO:** ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A., en calidad de medida correctiva, que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con anular la operación no reconocida por el importe de U\$D 8 537,67 con cargo a la tarjeta de crédito Sapphire N°4280-76\*\*-\*\*\*-9380 de titularidad de la señora Martha Mariana Vidal Luy Chong; así como anular los intereses, comisiones y/o cualquier otro gasto o concepto generado por la misma, ello considerando el importe abonado por la empresa Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. por la activación del seguro de protección de tarjetas.

Para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la entidad financiera deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como en el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI denominada "Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor".

**CUARTO:** sancionar a Banco de Crédito del Perú S.A. con 11,60 Unidades Impositivas Tributarias a Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que se ha verificado que la entidad bancaria no adoptó las medidas de seguridad pertinentes al permitir que se realice una (1) operación no reconocida por el importe de U\$D 8 537,67 en la tarjeta de crédito Sapphire N°4280-76\*\*-\*\*\*-9380; asimismo, tampoco quedó acreditado que la señora Martha Mariana Vidal Luy Chong se encontraba afiliada a la aplicación Apple Pay a través de la cual se realizó la operación cuestionada.

La sanción pecuniaria será rebajada en 25% si el denunciado consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor<sup>26</sup>.

**QUINTO:** requerir a Banco de Crédito del Perú S.A. el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta en la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 203 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, precisándose que los actuados serán remitidos a la Unidad de Ejecución Coactiva para los fines de ley en caso de incumplimiento.

**SEXTO:** Ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A., que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a S/ 36,00; para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la denunciada deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el



cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

**SETIMO:** disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor

**OCTAVO:** informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación<sup>40</sup>, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de su notificación<sup>41</sup>, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; caso contrario, la resolución quedará consentida<sup>42</sup>.

**Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.**

**MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN**  
**Presidenta**

<sup>40</sup> LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

**DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS.**

**PRIMERA. - Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807**

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

*"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)"*

<sup>41</sup> **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**

**Artículo 218.- Recursos administrativos**

218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios (...).

<sup>42</sup> **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**

**Artículo 222.- Acto firme**

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.